

1500775-74.2019.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ruama Joyce Carvalho Ribeiro da Silva Gomes e outros

Vistos.

A nova redação do artigo 51 do Código Penal, trazida pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), prevê a competência do juízo da execução penal para a cobrança da multa, com consequente atuação do órgão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500775-74.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500775-74.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ruama Joyce Carvalho Ribeiro da Silva Gomes e outros

Vistos.

A nova redação do artigo 51 do Código Penal, trazida pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), prevê a competência do juízo da execução penal para a cobrança da multa, com consequente atuação do órgão ministerial.

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Ainda, prevê o artigo 538-A, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de

Justiça, que o Ministério Público tem competência para ajuizar a ação de execução da multa penal:

"A ação de execução da pena de multa, que tramitará em autos digitais e apartados, deve ser ajuizada pelo Ministério Público apenas perante a Vara das Execuções Criminais."

Quanto à extinção da punibilidade independente do pagamento da multa, observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir da revisão do Tema Repetitivo nº 931, passou a admiti-la nas hipóteses em que o condenado comprovar a impossibilidade fazê-lo:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (STJ. 3ª Seção. REsp 1.785.383-SP e REsp 1.785.861/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 24/11/2021).

No caso dos autos verifica-se que os sentenciados, defendidos em todas as etapas do feito por defensores nomeados, quedaram-se inertes quando intimados para pagamento da multa (fls. 9145). Há, portanto, presunção de hipossuficiência econômica e demonstração da impossibilidade de arcar com a sanção pecuniária sem comprometer a própria subsistência.

As mesmas razões devem ser estendidas às custas processuais, dada a inexistência, nesta Vara, de qualquer caso de modificação superveniente, para a melhor, da situação econômica de sentenciados, tornando-os aptos ao seu pagamento.

Com efeito, a continuidade do procedimento para o recolhimento das custas se revelará mais onerosa do que o seu próprio valor, afigurando-se prudente, a partir de uma lógica de economia de recursos, proceder à sua imediata extinção.

Ademais, as diligências realizadas em fls. 921/948 atestam que os sentenciados não apresentam patrimônio em seu nome, de forma a justificar o não ajuizamento das ações executórias.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa e também as custas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão procedam-se às anotações e comunicações de praxe, nos termos do art. 538-A, §5º, das NSCGJ.

Proceda a serventia o desbloqueio das importâncias bloqueadas em fls. 924/948, haja vista tratarem-se de valores irrisórios, valendo-se do sistema Sisbajud.

P.R.I.C.

Presidente Bernardes-SP, 07 de outubro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito